

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 137/2531 พนักงานอัยการ จังหวัด พังงา โจทก์
นาย สม ชาย หรือ เสือ ประกอบทรัพย์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 289

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา

จำเลยกับ ช.และม.ร่วมกันไปที่บ้านส.โดยจำเลยทราบดีว่าช.และ ม. ต้องการ
ฆ่าผู้ตาย ช.และม.บังคับส. ให้ไปลวงผู้ตายมาที่บ้าน ส.จำเลยไปกับส. ด้วยโดยไม่
ปรากฏว่าถูกขู่บังคับเมื่อผู้ตายมาที่บ้าน ส. แล้วจะกลับที่พักจำเลยถือตะเกียงเดิน
ตามหลังผู้ตายไปเพื่อให้คนร้ายยิงผู้ตายไม่ผิดตัว การกระทำของจำเลยเข้าลักษณะ
แบ่งหน้าที่กันทำ จำเลยจึงเป็นตัวการในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน.
(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
289,83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบ
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ลงโทษประหารชีวิต ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ จำคุก 6 เดือน เมื่อศาลลงโทษประหารชีวิตแล้ว ไม่อาจเรียงกระทงลงโทษได้อีกให้ลงโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'จากข้อเท็จจริงที่ได้ความว่าจำเลยมาที่บ้านนายสนิทกับนายชนะและนายมงคลโดยจำเลยทราบดีว่าคนทั้งสองต้องการฆ่าผู้ตาย เมื่อนายชนะบังคับให้นายสนิทไปลวงผู้ตายให้ออกจากที่พัก จำเลยก็ไปกับนายสนิทด้วย ครั้นผู้ตายมายังที่พักของนายสนิทแล้วจะกลับที่ที่พักของผู้ตาย จำเลยได้ถือตะเกียงตามหลังผู้ตายไป จนผู้ตายถูกยิงตาย เช่นนี้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การฆ่าผู้ตายบรรลุผลสำเร็จ เข้าลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ ทั้งคืนเกิดเหตุเป็นคืนเดือนหงาย ขณะจำเลยกับนายสนิทไปลวงผู้ตายมายังที่พักของนายสนิทก็ไม่มีตะเกียงส่องทางแต่อย่างใด ดังนั้นการที่จำเลยเอาตะเกียงจากบ้านนายสนิทถือตามหลังผู้ตาย ก็เพื่อให้ความสะดวกแก่คนร้ายในการเข้าถึงผู้ตายโดยไม่ผิดตัวและพลาดมาถูกจำเลยนั่นเองการกระทำของจำเลยจึงเป็นการสมคบกับคนร้ายเป็นด้วยการในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามฟ้อง ที่จำเลยนำสืบเป็นทำนองว่า

จำเลยกระทำไปเพราะถูกนายชนะกับนายมงคลขู่บังคับนั้น คงได้ความจากคำเบิกความของจำเลยเพียงว่า ขณะที่รอนายชนะไปตามนายสนิทยกออกมา นายมงคลได้ใช้อาวุธปืนจ่อที่ศีรษะจำเลยไม่ให้จำเลยหลบหนีเท่านั้น แต่ขณะที่นายชนะกับนายมงคลชวนจำเลยไปที่พักนายสนิทและบอกว่าจะฆ่าผู้ตายตลอดจนนายชนะเอาอาวุธปืนสั้นมาเหน็บที่เอวจำเลย ไม่ปรากฏว่าคนทั้งสองขู่บังคับหรือจำเลยแสดงอาการขัดขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ขณะที่จำเลยกับนายสนิทไปลงผู้ตายมายังที่พักของนายสนิท หากจำเลยถูกขู่บังคับไม่เต็มใจกระทำก็สามารถหลบหนีได้โดยสะดวก แต่จำเลยก็หาได้กระทำไม่ กลับถือตะเกียงเดินตามหลังผู้ตายเพื่อให้คนร้ายยิงผู้ตายได้โดยไม่ผิดตัวดังกล่าวข้างต้น เช่นนี้จะฟังว่าจำเลยถูกขู่บังคับได้อย่างไร ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ